UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

COVENANTS CONTÁBEIS DIVULGADOS POR COMPANHIAS LISTADAS NA B3: ANÁLISE DE 2010 A 2022

Maria Eduarda Justino da Silva

Recife, 14 de setembro de 2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 OBJETIVOS.....6
3 REVISÃO DE LITERATURA.....7
3.1. Fundamentos teóricos: conflitos de agência e a lógica dos *covenants*..... 7
3.2 A função prática dos *covenants*: evidências internacionais..... 8
3.3 O debate no contexto brasileiro e a lacuna de pesquisa..... 9
4 METODOLOGIA..... 10
4.1. Coleta de dados e construção da amostra.....10
4.2. Extração e padronização dos dados..... 10
4.3. Categorização dos índices financeiros..... 11
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....13
5.1 Panorama dos *covenants* contábeis no mercado brasileiro..... 15
5.2 Análise comparativa: debêntures vs. empréstimos e financiamentos..... 18
5.3 Análise dos limites e eventos de violação.....22
5.4 Evolução Temporal das Práticas de *Covenants* (2010-2022).....30
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....35

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a evolução e a distribuição dos *covenants* contábeis divulgados por companhias abertas listadas na B3, no período de 2010 a 2022. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, baseada em uma amostra de 4.862 observações de 184 empresas. A coleta de dados foi conduzida de forma manual, a partir das notas explicativas das demonstrações financeiras publicadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), utilizando um método de padronização sistemático para lidar com a heterogeneidade textual dos índices.

A análise dos resultados se concentra em três eixos principais: a descrição da frequência e dos tipos de *covenants* mais comuns, a caracterização dos limites numéricos e a ocorrência de violações, e a análise da evolução temporal das práticas contratuais ao longo do período. Os dados demonstram a predominância de *covenants* de endividamento e de cobertura, com destaque para o indicador Dívida Líquida/EBITDA, o mais recorrente na amostra. O estudo também explora a diferença na rigidez e na taxa de violação entre debêntures e empréstimos e financiamentos. Por fim, discute-se a relação entre o *disclosure* e as práticas de renegociação proativa, que podem explicar as taxas de quebra de *covenants* inferiores às reportadas em estudos anteriores.

Palavras-chave: Covenants; Dívida corporativa; Violação de *covenants*; Mercado de capitais; Governança corporativa; Enforcement legal.

1 INTRODUÇÃO

A Teoria da Agência, proposta por Jensen e Meckling em 1976, parte do princípio de que as imperfeições de mercado criam condições para que os gestores busquem maximizar seus interesses pessoais, resultando em conflitos de agência nas relações contratuais. Nesse contexto, os *covenants* — cláusulas restritivas presentes em contratos de dívida — atuam como um instrumento para reduzir a incerteza dos credores, estabelecendo restrições e exigências aos tomadores de recursos (Konrath e Vicent, 2017). Tais cláusulas podem ser de natureza financeira, também conhecidas como contábeis, ou de natureza não financeira, chamadas de não contábeis (Mota, 2009). O foco principal desta pesquisa se concentra nos *covenants* contábeis, embora outras cláusulas de natureza não-financeira também sejam identificadas e classificadas.

De forma geral, os *covenants* funcionam como mecanismos de governança corporativa, visto que delimitam condições financeiras que a empresa deve observar ao longo do contrato, mitigando o conflito de agência e reduzindo a incerteza para credores e acionistas (Mather e Peirson, 2006; Christensen e Nikolaev, 2012). Em caso de violação, o credor pode antecipar o vencimento, renegociar os termos ou até mesmo obter direitos adicionais de controle sobre a empresa (Silva, 2008).

Pesquisas anteriores indicam que a estrutura e o uso de *covenants* são influenciados por características do tomador, do credor e do ambiente macroeconômico, sendo mais comuns em países com maior *enforcement* legal (Hong et al., 2016; Palhares et al., 2019). No ambiente corporativo, os empréstimos tendem a incluir *covenants* protetivos quando o tomador é pequeno, possui altas oportunidades de crescimento ou está altamente alavancado (Bradley e Roberts, 2015).

No Brasil, onde o *enforcement* legal é considerado mais frágil que em outras economias desenvolvidas (Konraht e Vicente, 2019), os *covenants* contábeis assumem particular relevância como instrumento de proteção dos credores. A literatura nacional, embora recente, já apresenta contribuições importantes. Silva (2008) investigou a influência dos *covenants* contábeis nas decisões gerenciais antes da adoção obrigatória das IFRS, enquanto Beiruth (2015) analisou as mudanças posteriores à sua implementação. Estudos mais recentes — como Konraht e Vicente (2019), Palhares et al. (2019) e Confessor et al. (2020) — concentraram-se em *covenants* de debêntures, dada a dificuldade de acesso às informações de empréstimos e financiamentos. Ampliando essa perspectiva, Albanez e Schiozer (2022) analisaram um período mais longo (2007-2017), abrangendo contratos de

empréstimos e financiamentos, abordagem que permitiu uma visão mais completa da evolução e do impacto dos *covenants* contábeis no Brasil.

Apesar desses avanços, persistem lacunas relevantes. Grande parte das pesquisas nacionais foca em períodos anteriores a 2018, refletindo um contexto econômico distinto do atual, além de priorizar debêntures em detrimento de empréstimos e financiamentos (Konraht e Soares, 2020). Essa limitação torna-se particularmente relevante diante de eventos recentes, como a pandemia da COVID-19, que representou um choque exógeno com potencial para gerar problemas de sobrecarga de dívida e alterar as práticas de negociação e monitoramento de contratos (Myers, 1977; Nguyen, 2021). Portanto, a análise do período de 2010 a 2022 permite uma visão mais completa e atualizada da evolução dos *covenants*, abrangendo diferentes cenários econômicos.

Este estudo preenche essas lacunas ao analisar a evolução e a distribuição dos *covenants* contábeis no Brasil, entre 2010 e 2022, abrangendo tanto debêntures quanto contratos de empréstimos e financiamentos. A relevância do trabalho reside em oferecer uma análise atualizada que auxilie acadêmicos, profissionais do mercado financeiro e acionistas a compreenderem melhor o papel dos *covenants* como mecanismos de governança corporativa. Assim, a questão que norteia esta pesquisa é: qual é o estado atual da distribuição e da evolução dos *covenants* contábeis no Brasil?

2 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Analisar a evolução e a distribuição dos *covenants* contábeis em empresas listadas na B3, de 2010 a 2022.

Objetivos Específicos:

(i) Descrever as práticas de *covenants* na amostra, incluindo a frequência de sua utilização e divulgação, os tipos de índices mais comuns, os limites estabelecidos e os setores com maior incidência de violações.

(ii) Caracterizar os eventos de violação de *covenants*, comparando a distribuição e a rigidez dos limites numéricos para os grupos de observações que violaram e não violaram as cláusulas contratuais.

(iii) Descrever a evolução temporal das práticas de *covenants* entre 2010 e 2022, mapeando as tendências na composição dos tipos de índices utilizados, na rigidez média dos contratos e nas taxas anuais de divulgação e violação.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A literatura sobre *covenants* financeiros é vasta e consolidada nos fundamentos da teoria financeira. Como um tema central para os estudos em finanças corporativas, a análise dessas cláusulas contratuais é crucial para compreender os mecanismos que governam a relação entre credores e tomadores de dívida. Para contextualizar a presente pesquisa, esta seção se aprofunda nesta base de estudos, partindo dos fundamentos teóricos, avançando pelas evidências empíricas do cenário internacional e culminando no debate sobre o contexto brasileiro, a fim de posicionar o estudo em relação ao conhecimento existente.

3.1. Fundamentos teóricos: conflitos de agência e a lógica dos *covenants*

A Teoria da Agência, proposta por Jensen e Meckling (1976), é o alicerce teórico do estudo de *covenants*. Segundo essa abordagem, os conflitos entre acionistas e credores surgem porque, após a contratação da dívida, os acionistas possuem incentivos para tomar decisões que aumentam o risco da empresa. A literatura identifica três problemas principais decorrentes deste conflito: a substituição de ativos por outros de maior risco (*risk-shifting*), o subinvestimento em projetos lucrativos e o pagamento excessivo de dividendos (Black, 1976; Myers, 1977).

Nesse cenário, os *covenants* surgem como uma solução contratual, funcionando como margem de segurança para os credores. O trabalho seminal de Smith e Warner (1979) foi pioneiro em documentar como cláusulas restritivas, incluindo limitações à distribuição de dividendos ou à contratação de novas dívidas, protegem os credores de decisões que priorizam os acionistas em detrimento da segurança da dívida, alinhando interesses e reduzindo os custos de agência. Ademais, este estudo clássico estabeleceu que o controle do conflito mediante contratos financeiros pode aumentar o valor total da empresa. Além de mitigar conflitos *ex-ante*, os *covenants* desempenham um papel crucial na gestão de contratos incompletos, uma vez que é impossível prever todas as contingências futuras (Lorusso, 2020). Nessa perspectiva, as cláusulas atuam como mecanismos que ativam o direito de renegociação da dívida quando novas informações sobre o risco da empresa se tornam disponíveis, conforme explorado por Christensen e Nikolaev (2012) e Demerjian (2017).

Outro ponto central é a interdependência entre os contratos de dívida e as práticas contábeis. A Teoria Positiva da Contabilidade, formalizada por Watts e Zimmerman (1986) argumenta que a necessidade de monitorar essas cláusulas é uma das principais forças que

moldam as escolhas contábeis das empresas. Essa relação é validada empiricamente por Nikolaev (2010), que encontra evidências de que a demanda por *covenants* está associada a um maior conservadorismo contábil. Fica evidente, portanto, que a eficácia dessas cláusulas depende da qualidade das informações, visto que números mais prudentes fornecem um sinal mais confiável sobre a deterioração da saúde financeira da companhia.

3.2 A função prática dos *covenants*: evidências internacionais

A função empírica dos *covenants* vai além da simples restrição, atuando como gatilhos (*trip wires*) que transferem direitos de controle aos credores quando a performance da empresa se deteriora. Em um de seus estudos de larga escala, Dichev e Skinner (2002) mostraram que as violações de *covenants* são eventos recorrentes e, em vez de levarem diretamente à liquidação da dívida, normalmente resultam em renegociação dos contratos. Essa visão foi aprofundada por pesquisas mais recentes, como a Adler (2020), que demonstrou o forte efeito de precaução que os *covenants* exercem, levando as empresas a alterarem proativamente suas políticas de investimento e financiamento apenas com a expectativa de uma possível violação.

A literatura internacional também estabelece uma forte ligação entre a rigidez dos *covenants* e o risco percebido. Bradley e Roberts (2015) encontram evidências de que empresas com maior risco de crédito tendem a receber contratos com cláusulas mais restritivas. No entanto, a natureza dessas restrições tem evoluído. Christensen e Nikolaev (2012) propuseram uma distinção fundamental entre *capital covenants* (C-*covenants*) e *performance covenants* (P-*covenants*), sendo estes últimos mais sensíveis a deteriorações no desempenho e, portanto, mais eficazes como mecanismos de renegociação. Essa característica ajuda a explicar a crescente utilização de indicadores baseados no EBITDA.

Outra dimensão relevante é a diferença entre os mercados de dívida privada (empréstimos) e pública (debêntures). Estudos como o de Mather e Peirson (2006) para o mercado australiano, por exemplo, encontraram que os contratos de empréstimos bancários tendem a incluir maior número de *covenants* e cláusulas mais restritivas do que debêntures. Tal achado reflete os menores custos de renegociação e a maior capacidade de monitoramento dos bancos em comparação com o mercado de capitais, uma distinção que serve como um importante ponto de referência para a análise do cenário brasileiro.

3.3 O debate no contexto brasileiro e a lacuna de pesquisa

No Brasil, os *covenants* assumem uma relevância particular, intensificada pela fragilidade do *enforcement* legal. Estudos como os de Hong, Hung e Zhang (2016) mostram que, em ambientes com baixa proteção legal ao credor, os *covenants* atuam como substitutos de um sistema judicial pouco eficiente. Diversos autores apontam que o Brasil se enquadra precisamente neste contexto, onde processos de recuperação de créditos são mais lentos e custosos incentivam os credores a utilizarem os *covenants* como uma primeira linha de defesa, que funciona como um substituto para um sistema legal mais fraco (Konraht e Vicente, 2019).

A pesquisa nacional tem avançado, com estudos focados em debêntures, como o de Konraht e Vicente (2017) que identificou que prazos mais longos da dívida e maior crescimento da empresa elevam a demanda por *covenants* contábeis, enquanto garantias reais atuam como mecanismos substitutos. Panoramas mais abrangentes, como os de Lorusso (2020) e Albanez e Schiozer (2022), ampliam a análise para incluir empréstimos e financiamentos, servindo como importantes pontos de referência para este trabalho. Esses estudos consistentemente apontam para a predominância do *covenant* Dívida Líquida/EBITDA no país e destacam a prática comum da concessão de *waivers* em casos de violação, uma observação também feita por Alves (2021).

Em síntese, a literatura estabelece os *covenants* como uma solução para os conflitos de agência (Jensen e Meckling, 1976; Smith e Warner, 1979), com evidências empíricas validando seu papel como mecanismos de monitoramento e precificação de risco (Dichev e Skinner, 2002; Bradley e Roberts, 2015). No Brasil, embora a pesquisa tenha avançado, ela ainda se concentra em períodos anteriores a 2018, o que limita a compreensão das práticas contratuais em um cenário econômico mais recente. Além disso, ainda que Lorusso (2020) não tenha encontrado diferenças significativas entre debêntures e empréstimos em sua amostra do Novo Mercado, a literatura internacional (Mather e Peirson, 2006) sugere que diferenças importantes podem existir, justificando uma análise mais aprofundada com uma amostra mais ampla.

Portanto, este estudo busca preencher a lacuna temporal e de escopo ao oferecer um panorama atualizado (2010-2022) sobre a evolução e a distribuição de *covenants* contábeis no Brasil, contemplando tanto debêntures quanto empréstimos bancários.

4 METODOLOGIA

4.1. Coleta de dados e construção da amostra

A presente pesquisa foi conduzida com base em uma amostra das notas explicativas divulgadas por 336 empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) durante o período de 2010 a 2022. Inicialmente, realizou-se a coleta manual de aproximadamente 4.000 notas explicativas disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A partir desta base inicial, uma triagem foi realizada com o suporte da biblioteca PyPDF2 para selecionar apenas os documentos que mencionavam os termos-chave "*covenant*(s)" ou "cláusula(s) restritiva(s)".

Para refinar a amostra, foram aplicados critérios de exclusão metodologicamente fundamentados. A princípio, foram retiradas as empresas dos setores de Fundos, Finanças e Seguros, prática comum em estudos da área, uma vez que estas companhias possuem estruturas de balanço e modelos de negócio distintos, além de estarem sujeitas a regulações contábeis específicas que tornam a comparação de seus indicadores de endividamento inadequada. Adicionalmente, foram excluídas as observações de empresas em processo de Recuperação Judicial, decisão alinhada a estudos como o de Lorusso (2020). A inclusão dessas firmas, cujos *covenants* são frequentemente suspensos ou renegociados sob termos extraordinários, poderia distorcer os resultados da análise.

Por fim, mantiveram-se na amostra apenas as empresas que apresentaram, no mínimo, dois anos de dados com a presença de *covenants*, critério semelhante ao utilizado por Albanez e Schiozer (2022) para assegurar a consistência da amostra. Conforme alertam Christensen e Nikolaev (2012), séries temporais muito curtas podem inviabilizar análises consistentes. Assim, ao exigir pelo menos duas observações, assegura-se uma base mais estável tanto para a análise de tendências quanto para a caracterização das práticas de *covenants* ao longo do tempo (Hong et al., 2016). A execução de todas as etapas de tratamento resultou em uma amostra final para a análise de 184 empresas, consolidada em 4.862 observações firmas-ano, que serviu de base para as análises, gráficos e inferências discutidas neste artigo.

4.2. Extração e padronização dos dados

Com a amostra de documentos definida, as informações foram extraídas manualmente por meio da leitura das notas explicativas, utilizando-se as palavras-chave "*covenants*",

"cláusulas restritivas", "convênios" e "índices" para a identificação das cláusulas, tal como feito por Oliveira et al. (2020). A base de dados foi organizada para registrar os *covenants* mais utilizados, bem como o tipo de instrumento (debêntures ou empréstimos/financiamentos), os limites contratuais e a ocorrência de violações. O principal desafio metodológico foi a grande heterogeneidade na descrição textual dos índices, que dificultava a consolidação e a comparação entre contratos.

Para superar esse obstáculo e garantir a robustez da análise, foi desenvolvido um processo sistemático de padronização. Em um primeiro momento, cada texto extraído foi submetido a uma etapa de limpeza e normalização, que envolveu a conversão para letras minúsculas, a remoção de acentos e a uniformização de espaços em branco. Na sequência, aplicou-se um dicionário de sinônimos e abreviações, responsável por unificar termos com a mesma essência semântica, como as variações "patrimônio líquido", "PL" e "capital próprio", além de diferentes formas de referência à dívida líquida.

Finalmente, implementou-se uma etapa de mapeamento e reconstrução, fundamentada em regras priorizadas e alinhada à literatura de referência, para classificar cada texto pré-processado em categorias padronizadas, como Dívida Líquida/EBITDA ou ICSD. Esse procedimento viabilizou a agregação consistente dos dados e resultou na construção de uma tabela de frequência final com os 17 indicadores mais recorrentes na amostra, além da categoria residual denominada Outros índices financeiros, que contempla cláusulas menos usuais, mas relevantes para a compreensão da diversidade contratual.

4.3. Categorização dos índices financeiros

Para a análise e discussão dos resultados, os *covenants* padronizados foram agrupados em categorias que refletem as diferentes dimensões de risco que os credores buscam monitorar. A construção dessas categorias foi fundamentada na literatura, com destaque para a distinção proposta por Christensen e Nikolaev (2012) entre *covenants* de capital (C-*covenants*) e de performance (P-*covenants*). As principais categorias adotadas foram:

1. *Covenants* de endividamento (Leverage): comparam o estoque de dívida com a capacidade de geração de caixa ou capital próprio, visando limitar o risco de falência. Considerados híbridos, são classificados como P-*covenants* quando utilizam o EBITDA e como capital *covenants* quando utilizam o patrimônio líquido. O indicador

Dívida Líquida/EBITDA, *covenant* mais frequente no Brasil (Lorusso, 2020), é o principal exemplo.

2. *Covenants* de cobertura / geração de caixa (Coverage): classificados como P-*covenants*, focam na capacidade da empresa de cobrir suas despesas financeiras com o fluxo de caixa operacional. Funcionam como gatilhos que sinalizam a deterioração da performance e permitem uma intervençã vo precoce do credor (Christensen e Nikolaev, 2012). Entre os exemplos, destaca-se o índice EBITDA / Despesa Financeira, classificado como o segundo grupo mais relevante no Brasil (Albanez e Schiozer, 2020), além do ICSD.
3. *Covenants* de estrutura de capital e liquidez: classificados como capital *covenants*, utilizam informações do balanço patrimonial para garantir que os acionistas mantenham capital suficiente na empresa. A categoria de estrutura de capital inclui índices como Patrimônio Líquido/Ativo Total, enquanto a de liquidez, como Ativo Circulante/Passivo Circulante, foca na capacidade de honrar obrigações de curto prazo.
4. Cláusulas não financeiras: frequentemente referidas como negative *covenants*, impõem restrições a ações gerenciais, como a distribuição de dividendos ou a realização de grandes investimentos (CAPEX), prevenindo decisões que poderiam transferir riqueza para os acionistas em detrimento dos credores (Smith e Warner, 1979).
5. Outros índices financeiros: categoria residual que agrega cláusulas menos frequentes, mas relevantes em determinados contratos. A diversidade de sua composição, com exemplos como *covenants* de perfil de dívida (Dívida CP/Dívida Total), métricas de estrutura de capital (Patrimônio Líquido/Passivo Total) e restrições a investimentos (CAPEX) , evidencia o alto grau de customização presente nos contratos de dívida no Brasil. Essa flexibilidade permite que credores e empresas incluam ajustes específicos para acomodar riscos não capturados por indicadores tradicionais, mesmo com a tendência de padronização em torno de indicadores-chave.

A análise dos dados foi realizada utilizando métodos de estatística descritiva e visualização de dados. Todas as rotinas de coleta, tratamento e análise foram implementadas em Python (versão 3.13), com o uso das bibliotecas pandas, seaborn e matplotlib. Visando assegurar a transparência e a replicabilidade da pesquisa, os scripts desenvolvidos foram disponibilizados no repositório GitHub do projeto.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados inicia-se a partir da amostra final, consolidada em 184 empresas listadas na B3 e 4.862 observações firmas-ano com a presença de *covenants*, abrangendo o período de 2010 a 2022. Sendo este um estudo de natureza descritiva, a caracterização das informações referentes aos *covenants* — como o tipo, o limite e a ocorrência de violação — é o foco central. Os resultados a seguir detalham as características, as frequências, a rigidez e a evolução dessas cláusulas no mercado brasileiro.

A composição da amostra foi analisada com base na classificação setorial oficial da B3 (BRASIL, 2022), que agrupa as companhias conforme os produtos ou serviços desenvolvidos para se aproximar de critérios utilizados pelo mercado financeiro. Como apresentado na Figura 1, a amostra abrange nove dos onze setores da bolsa, com uma predominância de empresas dos setores de Consumo Cíclico (58 firmas), Bens Industriais (35 firmas) e Utilidade Pública (33 firmas). Esta concentração setorial é um primeiro resultado relevante, pois indica que as práticas contratuais de dívida nestes três setores, que juntos representam mais de 68% das empresas da amostra, terão um peso maior na caracterização geral do mercado brasileiro.

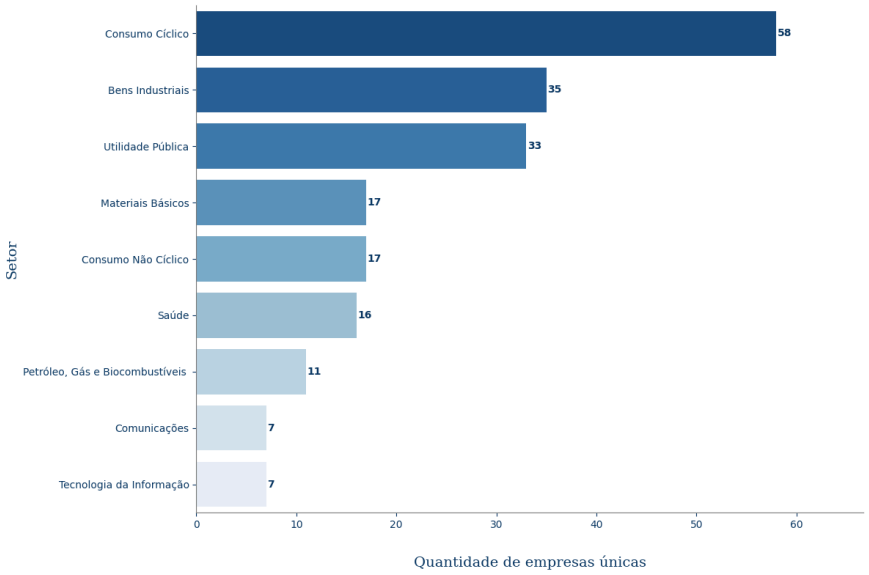


Figura 1 - Distribuição setorial das empresas da amostra

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A análise das práticas de divulgação, um pilar central da governança corporativa, revela um alto nível de transparência na amostra, com 88,5% das observações firmas-ano reportando os termos de seus *covenants*. A Figura 2 demonstra a taxa de divulgação por setor, onde se observa que os setores com maior número de empresas na amostra — Consumo Cíclico, Bens Industriais e Utilidade Pública — também figuram entre os que apresentam as maiores taxas de divulgação.

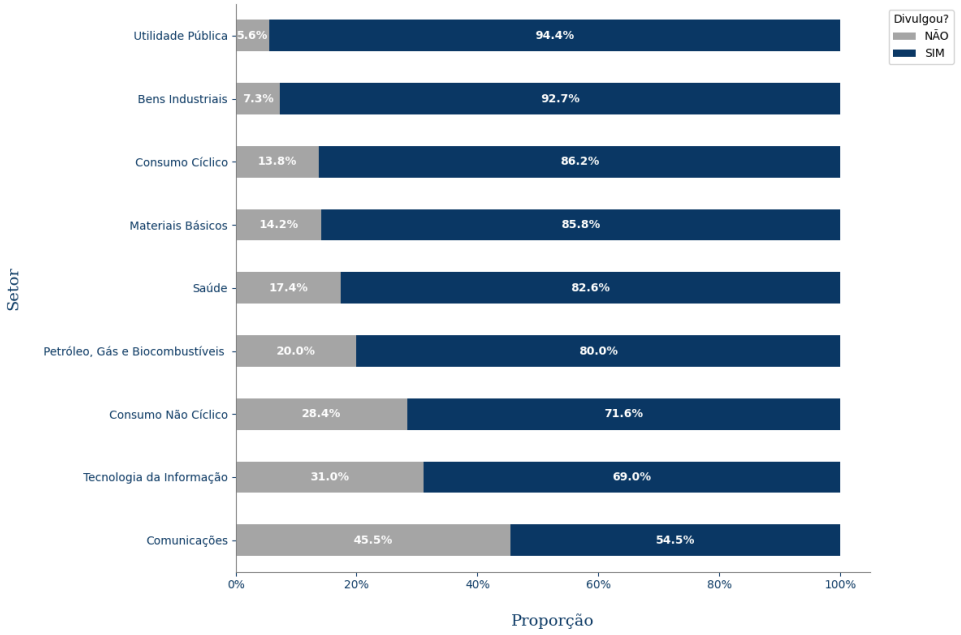


Figura 2 - Proporção de divulgação de *covenants*, por setor

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Essa alta taxa de divulgação pode estar correlacionada com a presença de empresas que possuem padrões de governança mais elevados. Essa associação positiva entre governança corporativa e transparência é consistentemente apontada na literatura nacional. Por exemplo, estudos de Albanez e Schiozer (2020, 2022) destacam que empresas listadas nos segmentos de maior governança da B3 tendem a ter um *disclosure* de maior qualidade. Da mesma forma, Confessor et al. (2020) e Lorusso (2020) corroboram que um nível mais elevado de governança está associado a uma maior disposição para informar cláusulas restritivas. Assim, a maior representatividade e a alta taxa de divulgação de certos setores na amostra refletem uma concentração de empresas com governança mais robusta e, possivelmente, com maior necessidade de acesso a capital, o que incentiva a transparência

Apesar da elevada taxa geral de divulgação, é importante notar que 11,5% das observações que confirmaram a existência de *covenants* não forneceram detalhes sobre seus termos. Esse percentual, embora minoritário, evidencia que a transparência ainda é um desafio no mercado brasileiro, mesmo considerando a exigência da CVM, conforme disposto no Ofício-Circular CVM/SEP n.º 02/2016, um ponto também levantado por Alves (2021). Ressalta-se que essa limitação não é exclusiva do Brasil, pois a dificuldade em obter dados detalhados sobre *covenants* é um obstáculo metodológico reconhecido na literatura internacional (Hong et al., 2016).

Aprofundando a análise da qualidade da informação, observa-se uma sutil, porém importante, queda na transparência à medida que se avança para os detalhes do contrato. Enquanto 88,15% das observações divulgaram o índice financeiro utilizado, este percentual cai para 81,61% quando se trata de informar os limites numéricos exatos. Esta dificuldade em obter os limites específicos dos *covenants* é consistente com achados internacionais, mesmo em mercados desenvolvidos. Demerjian e Owens (2016), por exemplo, notam que bases de dados proeminentes, como a DealScan, frequentemente não fornecem as definições contratuais exatas, exigindo um trabalho de codificação manual. A complexidade e a customização dos contratos, especialmente em setores de capital intensivo, podem ser uma das razões para essa queda no detalhamento, uma vez que as definições de termos como EBITDA ou Dívida Líquida podem ser altamente personalizadas para refletir as particularidades de cada empresa (Ivashina e Vallée, 2025).

5.1 Panorama dos *covenants* contábeis no mercado brasileiro

Na prática, os *covenants* funcionam como um conjunto de cláusulas restritivas que evoluem e se adaptam ao contexto de mercado, com o objetivo de mitigar os conflitos de agência. A análise da distribuição anual da presença de *covenants* na amostra, conforme ilustrado na Figura 3, revela um progresso perceptível na utilização ou evidenciação dessas cláusulas ao longo do período, culminando no ano de 2022 com a maior quantidade de observações firmas-ano (482). Uma notável exceção a essa tendência de crescimento ocorreu em 2018, ano em que se registrou uma queda no número de *covenants*, onde este movimento pode estar relacionado a uma diminuição no volume de novas emissões de dívida no mercado brasileiro. Confessor et al. (2020), por exemplo, documentaram uma queda expressiva de aproximadamente 34% no número de emissões de debêntures entre 2017 e 2018, o que

naturalmente resultaria em menos contratos e, consequentemente, menos *covenants* registrados.

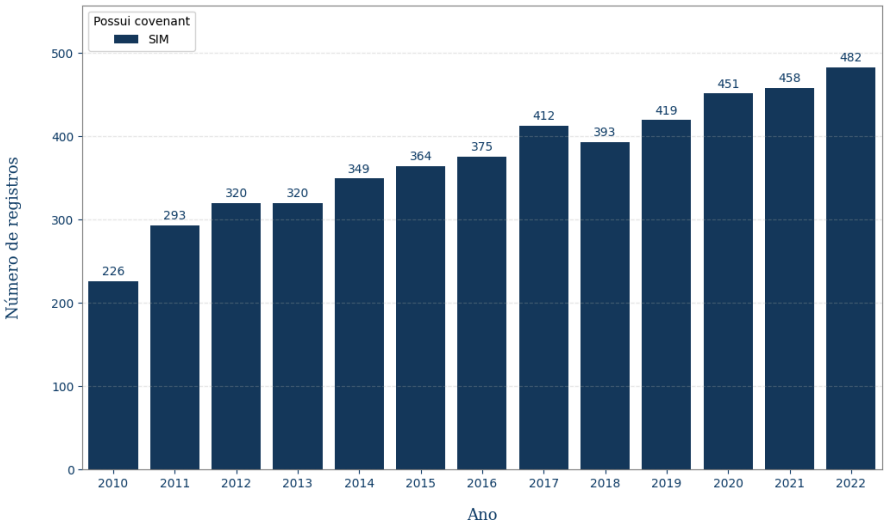


Figura 3: Evolução do número de registros de *covenants*, por ano

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A flutuação observada na utilização de *covenants* também pode ser interpretada a partir das condições macroeconômicas vigentes. A literatura brasileira frequentemente associa períodos de maior quebra ou intensificação de *covenants* a recessões, como a de 2015-2016, que apresentou a maior frequência de violações segundo Albanez e Schiozer (2022). Nesse sentido, a redução do número de *covenants* registrada em 2018 pode refletir a fase de recuperação econômica pós-crise, sugerindo que a melhora do ambiente de negócios levou a uma menor percepção de risco por parte dos credores e, consequentemente, a uma redução na demanda por cláusulas contratuais restritivas em novas captações. Essa dinâmica, focada na dificuldade financeira, distingue o mercado brasileiro de mercados desenvolvidos, onde as renegociações de dívida são frequentemente motivadas por melhorias na credibilidade da empresa, e não apenas por deterioração (Eça et al., 2024).

A análise da frequência dos índices financeiros na amostra, detalhada na Tabela 1, revela que o *covenant* de Dívida Líquida/EBITDA é o indicador mais utilizado nos contratos de dívida das empresas brasileiras, representando 41,8% de todas as cláusulas contábeis identificadas. A proeminência deste indicador, classificado como um P-*covenant* por mesclar dados do balanço e do resultado, deve-se à sua capacidade de medir a alavancagem da empresa em relação à sua geração de caixa operacional (Christensen e Nikolaev, 2012).

Essencialmente, ele indica em quantos anos a empresa quitaria sua dívida líquida se mantivesse seu EBITDA constante, servindo como um poderoso e direto indicador da capacidade de pagamento (Lian e Ma, 2021). Esta preferência não é uma particularidade do período analisado, mas sim uma consolidação de uma tendência já observada no Brasil por estudos como os de Lorusso (2020) e Alves (2021), e reflete uma prática global, visto que *covenants* baseados na relação entre dívida e EBITDA também são os mais frequentes em mercados desenvolvidos, como o norte-americano (Nini et al., 2012).

Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Freq. (%)
Dív. Líq. / EBITDA	52	74	90	93	114	127	138	146	143	166	196	215	236	1790	41.8%
EBITDA / Resultado Financeiro	27	34	38	39	41	48	48	56	49	42	44	43	41	550	12.8%
ICSD	21	27	30	31	29	26	30	37	32	30	32	34	38	397	9.3%
EBITDA / Despesa Financeira	19	22	23	23	26	27	27	27	27	26	25	23	23	318	7.4%
Dív. Líq. / PL	9	11	14	18	20	16	14	13	13	11	20	23	22	204	4.8%
AC / PC (Liquidez Corrente)	12	15	16	14	13	12	13	13	11	9	8	10	9	155	3.6%
Dív. Bruta / EBITDA	6	12	6	7	6	7	6	8	8	7	6	5	4	88	2.1%
EBITDA / Receita (Margem EBITDA)	9	12	14	10	8	7	6	5	5	3	3	3	0	85	2.0%
Dív. Líq. / EBITDA Ajustado	1	2	2	2	2	2	2	4	6	16	9	9	16	73	1.7%
PL / AT (ICP)	3	3	3	3	4	4	8	7	6	5	5	5	2	58	1.4%
Dív. Líq. / (Dív. Líq. + PL)	1	4	3	2	3	4	3	3	5	7	8	6	4	53	1.2%
Exigível / Ativo Total (Endividamento Geral)	5	5	3	4	3	3	5	6	4	3	2	0	1	44	1.0%
Exigível Total / PL	2	3	5	4	4	4	3	4	3	0	0	0	0	32	0.7%
EBIT / Despesa Financeira	0	1	2	2	4	4	4	4	4	2	2	1	1	31	0.7%
PL / Passivo Total	0	1	1	1	4	2	2	2	4	3	4	4	3	31	0.7%
Dív. Líq. / Ativo Total	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	22	0.5%
Outros	26	29	30	24	23	24	17	32	23	37	34	25	31	355	8.3%
Total Geral	**194**	**257**	**282**	**279**	**306**	**319**	**328**	**369**	**345**	**369**	**399**	**407**	**432**	**4286**	**100.0%**

Tabela 1: Frequência dos 17 *covenants* financeiros mais utilizados, por ano

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Além da dominância do Dívida Líquida/EBITDA, os resultados demonstram uma alta concentração na utilização de um grupo seleto de indicadores. Os quatro *covenants* mais frequentes — que incluem, além do principal, o EBITDA/Resultado Financeiro, o EBITDA/Despesa Financeira e o ICSD — representam, em conjunto, 71,3% de todas as cláusulas da amostra. Essa tendência no Brasil é confirmada por estudos anteriores, como o de Albanez e Schiozer (2020), que já haviam identificado a predominância de cláusulas baseadas em EBITDA em suas amostras. De forma similar, Confessor et al. (2020) também observaram a relevância desses indicadores em debêntures. Logo, os resultados deste estudo não apenas confirmam a contínua hegemonia desses indicadores, mas também sugerem uma possível intensificação de seu uso no cenário econômico recente.

Além dos indicadores predominantes, é notável a relevância da categoria Outros índices financeiros, que agrega 8,3% do total de *covenants* identificados na amostra, como

detalhado na Tabela 1. Esta categoria agrupa todos os indicadores financeiros que, embora presentes nos contratos, não figuram entre os 17 mais recorrentes, bem como cláusulas não-financeiras e de natureza mais específica. A sua composição heterogênea inclui uma variedade de métricas, como Dívida CP/Dívida Total, Alavancagem Financeira e cláusulas de restrição a investimentos, que foram observadas com menor frequência individual. A existência de um grupo tão diverso e representativo de indicadores menos comuns é, em si, um achado importante. Ela evidencia o alto grau de customização (*tailoring*) e especificidade presente nos contratos de dívida no Brasil, sugerindo que, para além do conjunto padrão de cláusulas de monitoramento, os credores frequentemente negociam restrições adicionais para mitigar riscos particulares de uma empresa, setor ou transação específica (Hong et al., 2016).

5.2 Análise comparativa: debêntures vs. empréstimos e financiamentos

A literatura financeira internacional estabelece uma distinção fundamental entre os contratos de dívida privada, como empréstimos e financiamentos, e os de dívida pública, como as debêntures. A natureza do credor — um banco ou pequeno sindicato com um relacionamento próximo no primeiro caso, em comparação a muitos investidores pulverizados no segundo — molda a estrutura dos contratos. O estudo de Mather e Peirson (2006), a título de exemplo, ao analisar o mercado australiano, encontrou evidências de que os contratos de dívida privada tendem a conter um número maior e um conjunto mais restritivo de *covenants*, além de apresentarem maior grau de customização. Esta diferença é atribuída aos menores custos de monitoramento e renegociação na dívida bancária, uma visão corroborada pela própria metodologia de pesquisa da área, que frequentemente utiliza bases de dados distintas para cada tipo de instrumento, como a DealScan para empréstimos e a coleta manual para debêntures (Hong, Hung e Zhang, 2016).

A amostra analisada apresenta uma divisão equilibrada entre os dois tipos de instrumentos, com cerca de 2.150 observações firmas-ano para cada classificação, permitindo uma comparação robusta. Ao analisar os quatro índices financeiros mais utilizados em cada modalidade, como indicado na Figura 4, observa-se um ponto de convergência importante: o *covenant* de Dívida Líquida/EBITDA figura como o indicador mais frequente em ambos os contratos. Este resultado, alinhado com estudos internacionais que destacam a predominância de *covenants* de dívida/EBITDA nos Estados Unidos (Demerjian e Owens, 2016), e com a literatura nacional (Lorusso, 2020; Albanez e Schiozer, 2022), sugere que o controle da

alavancagem por meio da geração de caixa operacional é a principal preocupação dos credores no Brasil, independentemente do tipo de instrumento.

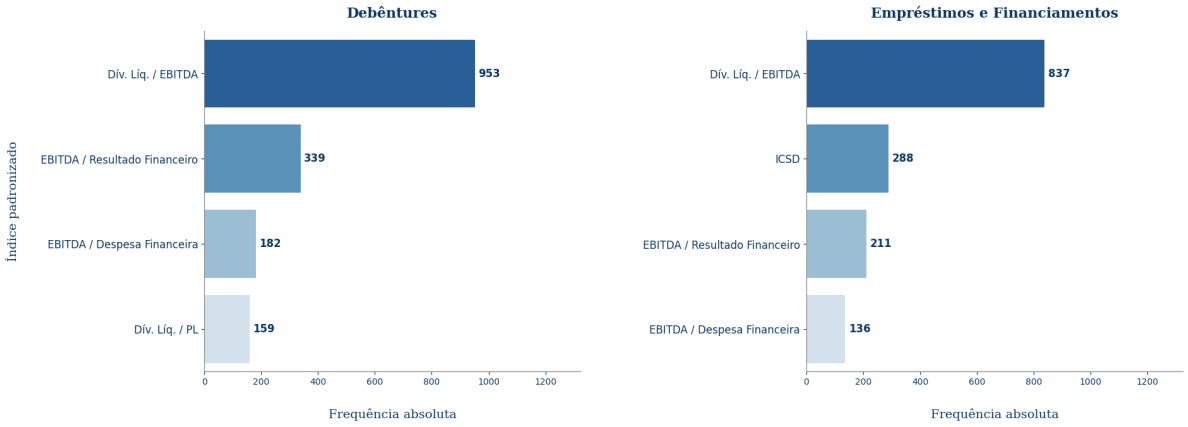


Figura 4 - Frequência de *covenants* em debêntures e empréstimos/financiamentos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Contudo, a análise da preferência pelos demais *covenants* revela uma divergência estratégica notável. Para os contratos de empréstimos e financiamentos, o ICSD surge como o segundo índice mais frequente, esta evidência oferece forte evidência de que os bancos, como credores de relacionamento, concentram-se no monitoramento do fluxo de caixa de curto prazo e na capacidade da empresa de honrar os pagamentos imediatos de juros e principal. Essa prática está alinhada com literatura internacional, que caracteriza os P-*covenants*, como o ICSD e outros indicadores de cobertura, como mecanismos de alerta que permitem intervenção precoce do credor em caso de deterioração do desempenho (Christensen e Nikolaev, 2012; Eça et al., 2024).

Ainda na Figura 4, nota-se que os indicadores de cobertura, EBITDA/Resultado Financeiro e EBITDA/Despesa Financeira, figuram de forma relevante em ambas as modalidades de dívida, reforçando a prioridade dos credores em monitorar a capacidade de geração de caixa operacional da empresa para honrar seus compromissos financeiros.

Uma distinção particularmente interessante emerge na análise dos *covenants* de debêntures, onde o índice Dívida Líquida/Patrimônio Líquido aparece como o quarto mais frequente. A proeminência deste indicador, um clássico C-*covenant* baseado em informações do balanço patrimonial, sugere uma preocupação maior dos debenturistas com a estrutura de capital e a solvência de longo prazo da companhia. Os C-*covenants* são essenciais para alinhar

os interesses entre acionistas e credores, garantindo que os primeiros mantenham uma margem de capital próprio e mitigando problemas de agência como a substituição de ativos (Christensen e Nikolaev, 2012). Em um mercado de dívida pulverizado como o de debêntures, onde o poder de monitoramento direto é menor do que o de um credor bancário, a imposição de limites sobre a estrutura de capital oferece uma proteção estrutural vital para os detentores dos títulos (Konraht e Colauto, 2020).

Ao se analisar a rigidez dos contratos, a Figura 5 apresenta a dispersão dos limites para os *covenants* financeiros mais recorrentes. Para o indicador de alavancagem Dívida Líquida/EBITDA, a visualização sugere uma notável semelhança entre os instrumentos. Os *covenants* de empréstimos apresentam uma caixa de dispersão (intervalo interquartil) ligeiramente maior e menos outliers, indicando maior variabilidade nos contratos, porém a mediana do limite é virtualmente idêntica à dos contratos de debêntures. Visualmente, portanto, não é possível confirmar a hipótese de maior rigidez para este índice específico nos empréstimos bancários.

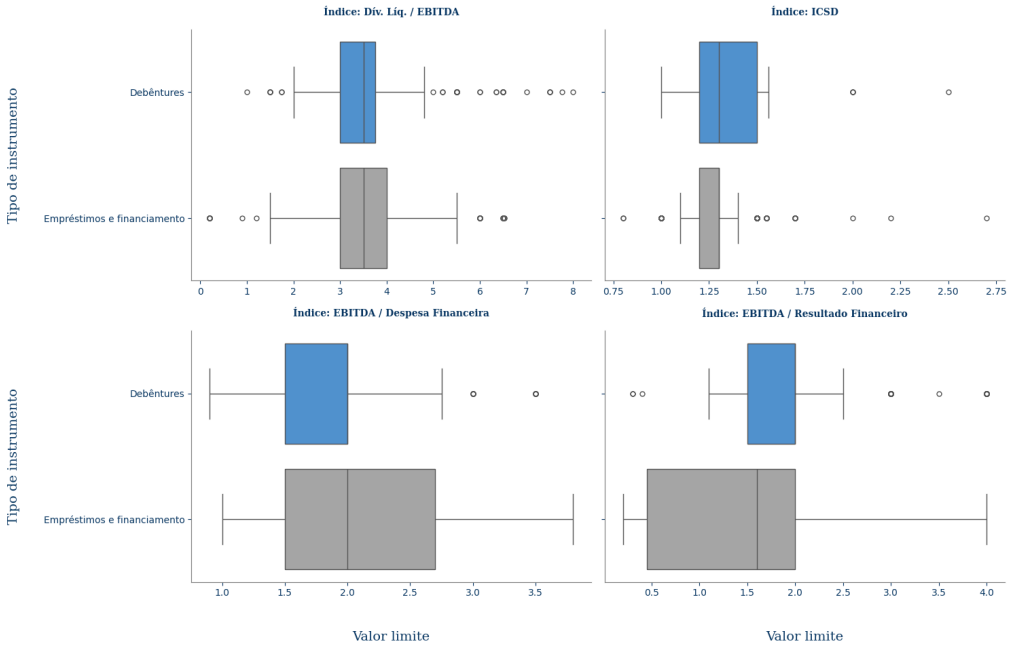


Figura 5 - Comparativo de rigidez dos *covenants* de debêntures e de empréstimos/ financiamentos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A Tabela 2, que detalha as estatísticas descritivas, confirma e aprofunda essa observação. Para o Dívida Líquida/EBITDA, a mediana dos limites é de 3,50 para ambos os

instrumentos, e para o ICSD, as medianas também coincidem em 1,30. Os resultados numéricos contrastam com a expectativa da literatura internacional, que aponta para uma maior restritividade nos contratos de dívida privada (Mather e Peirson, 2006). Contudo, o resultado corrobora estudos no contexto brasileiro, como o de Lorusso (2020), que também não encontrou diferenças significativas em sua amostra do Novo Mercado. Essa convergência pode indicar que, no Brasil, a baixa proteção institucional aos credores leva a uma padronização da rigidez para as cláusulas mais importantes, independentemente do tipo de credor (Konraht e Vicente, 2019).

Índices financeiros	Debêntures ou Empréstimos e financiamentos	Nº de observações	Média	Desvio padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
Dív. Líq. / EBITDA	Debêntures	907.0	3.41	0.79	1.0	3.5	8.00
	Empréstimos e financiamento	725.0	3.40	0.89	0.2	3.5	6.53
EBITDA / Despesa Financeira	Debêntures	182.0	1.93	0.51	0.9	2.0	3.50
	Empréstimos e financiamento	136.0	2.08	0.67	1.0	2.0	3.80
EBITDA / Resultado Financeiro	Debêntures	319.0	2.02	0.63	0.3	2.0	4.00
	Empréstimos e financiamento	190.0	1.53	0.94	0.2	1.6	4.00
ICSD	Debêntures	106.0	1.32	0.23	1.0	1.3	2.50
	Empréstimos e financiamento	249.0	1.30	0.19	0.8	1.3	2.70

Tabela 2 - Comparativo de rigidez para *covenants* de debêntures e de empréstimos/financiamentos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A análise dos *covenants* de cobertura, contudo, revela nuances distintas. Para o EBITDA/Resultado Financeiro, os contratos de debêntures apresentam, na média, limites mais rígidos, enquanto para os demais índices, as diferenças não são proeminentes. Este resultado reforça a ideia de que a rigidez contratual no Brasil não é uniforme, mas depende da natureza do risco que o *covenant* busca mitigar. A maior variabilidade observada nos limites dos contratos de empréstimos para a maioria dos índices sugere que, embora o contrato representativo seja similar, o mercado de crédito bancário permite um maior grau de customização, uma característica da dívida privada também destacada por Mather e Peirson (2006).

Finalmente, a análise da consequência final dos *covenants* — a violação — mostra uma notável semelhança entre os dois mercados. A taxa de violação para os contratos de empréstimos e financiamentos foi de 4,9%, enquanto para as debêntures foi de 4,7%. A proximidade desses percentuais é relevante, pois, dado o alto custo de renegociação de debêntures, seria esperado um número menor de violações para este instrumento. Essa

similaridade pode indicar que a prática disseminada de concessão de *waivers* no Brasil, documentada por Alves (2021), atua como um mecanismo que equaliza os resultados práticos da quebra de *covenants*, transformando a violação em um ponto de partida para a renegociação em ambos os mercados, como sugere a teoria (Eça et al., 2024).

As taxas de violação encontradas neste estudo são significativamente inferiores às reportadas em outras pesquisas para o mercado brasileiro. Albanez e Schiozer (2022), a saber, identificaram que 26% das observações de Dívida Líquida/EBITDA apresentaram quebra entre 2007 e 2018.Essa discrepância pode ser explicada por dois fatores principais. A primeira razão é a gestão proativa das empresas, pois a literatura internacional, como Roberts (2015), documenta que os contratos de dívida são frequentemente renegociados antes que uma violação formal ocorra. Albanez e Schiozer (2022) levantam essa mesma hipótese para o mercado brasileiro. Outra explicação plausível é a qualidade da evidenciação, visto que, segundo Alves (2021), a informação tende a ser menos detalhada quando há quebra de cláusulas restritivas. Assim, a baixa frequência de quebras pode refletir tanto as práticas de renegociação proativa quanto um *disclosure* seletivo em momentos de dificuldade financeira.

5.3 Análise dos limites e eventos de violação

A análise dos limites numéricos, apresentada na Figura 6, oferece insights sobre a rigidez dos *covenants* mais recorrentes na amostra. Para o principal indicador, Dívida Líquida/EBITDA, o gráfico de violino revela uma notável dispersão nos limites contratuais, mesmo após a remoção de outliers extremos. A existência de limites muito elevados, como o valor máximo de 15x observado em um contrato de empréstimo, indica que a negociação dessas cláusulas pode ser altamente customizada. Esta variabilidade encontra respaldo na literatura internacional, como no estudo de Ivashina e Vallée (2025), que destacam a complexidade dos contratos de dívida e a presença de cláusulas de enfraquecimento, como *carve-outs* e *deductibles*, que na prática permitem uma alavancagem superior ao limite nominal do *covenant*.

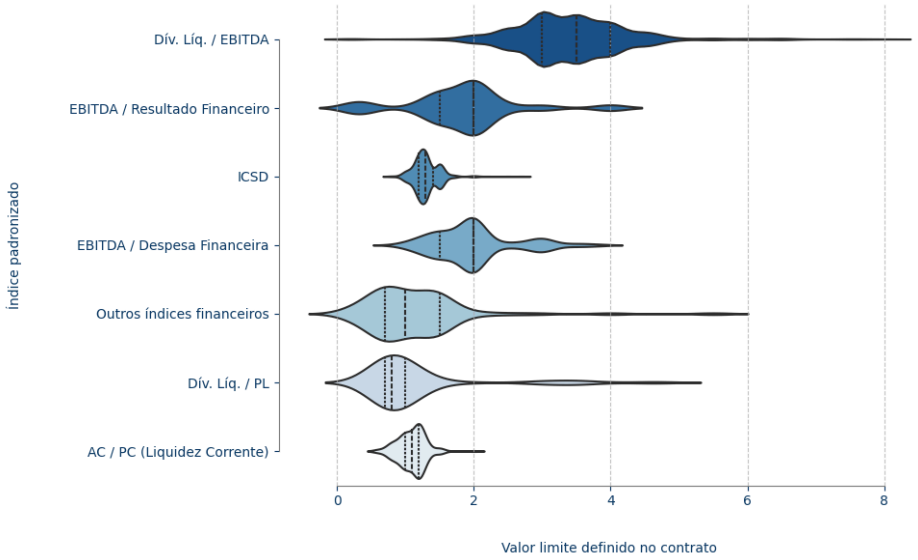


Figura 6 - Distribuição dos limites numéricos para os *covenants* mais recorrentes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Apesar da ampla dispersão, é notória a concentração dos limites de Dívida Líquida/EBITDA na faixa entre 2x e 4x, na qual a distribuição de dados se mostra mais densa. Este achado é consistente com o panorama do mercado brasileiro descrito por Lorusso (2020), que, ao analisar empresas do Novo Mercado, observou que a grande maioria dos limites para este indicador se encontrava precisamente neste intervalo. Em contraste, os *covenants* de cobertura, como EBITDA/Resultado Financeiro e EBITDA/Despesa Financeira, apresentam uma dispersão consideravelmente menor. A forte concentração de limites em torno de 2x indica uma maior padronização do mercado para essas cláusulas de performance.

A diferença na variabilidade entre os tipos de *covenants* sugere distintas funções e práticas de negociação. Limites de alavancagem são mais customizados, refletindo o poder de negociação e as particularidades de cada empresa. Por outro lado, os *covenants* de cobertura são mais padronizados, estabelecendo um patamar mínimo de desempenho operacional aceito pelo mercado. Essa dinâmica mostra que alguns *covenants* definem a estrutura de capital a longo prazo, enquanto outros servem como mecanismos de alerta para o monitoramento do desempenho corrente (Christensen e Nikolaev, 2012).

Um resumo estatístico dos limites numéricos dos *covenants* mais frequentes é apresentado na Tabela 3, possibilitando uma comparação com achados de estudos prévios no Brasil. Para o *covenant* mais comum, Dívida Líquida/EBITDA, o limite médio encontrado foi de 3,41. Este resultado é notavelmente próximo ao valor de 3,44 reportado por Albanez e

Schiozer (2020) para o período de 2007 a 2017, indicando uma forte estabilidade e padronização na definição deste indicador de alavancagem no mercado de crédito brasileiro ao longo da última década.

	Nº de observações	Média	Desvio padrão	Mínimo	1º Quartil	Mediana	3º Quartil	Máximo
EBITDA / Receita (Margem EBITDA)	85.0	0.23	0.15	0.04	0.16	0.2	0.33	0.8
Dív. Líq. / PL	196.0	1.16	0.89	0.45	0.70	0.8	1.00	4.7
AC / PC (Liquidez Corrente)	134.0	1.10	0.20	0.60	1.00	1.1	1.20	2.0
ICSD	355.0	1.31	0.21	0.80	1.20	1.3	1.40	2.7
EBITDA / Despesa Financeira	318.0	1.99	0.59	0.90	1.50	2.0	2.00	3.8
EBITDA / Resultado Financeiro	509.0	1.83	0.79	0.20	1.50	2.0	2.00	4.0
Dív. Líq. / EBITDA	1632.0	3.41	0.84	0.20	3.00	3.5	4.00	8.0
Dív. Bruta / EBITDA	83.0	3.97	0.66	2.50	3.50	4.5	4.50	5.0
Outros índices financeiros	357.0	1.37	1.39	0.10	0.30	0.8	1.50	5.5

Tabela 3 - Resumo estatístico dos limites para os *covenants* mais frequentes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A análise do *covenant* de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) revela um limite médio de 1,10. Embora a literatura nacional confirme a presença deste indicador nos contratos de dívida, e estudos internacionais como o de Mather e Peirson (2006) apontem para a alta frequência de *covenants* de liquidez em empréstimos bancários, não foram encontrados valores de referência para o limite médio em outras pesquisas.

Esse achado posiciona o trabalho como uma contribuição original para a caracterização dessa cláusula no Brasil. A proximidade do limite com o valor de 1,0 sugere que os credores buscam, no mínimo, garantir que a empresa mantenha ativos de curto prazo suficientes para cobrir suas obrigações imediatas.

Para o *covenant* de Dívida Líquida/Patrimônio Líquido, a Tabela 3 revela um limite médio de 1,16, com um desvio padrão elevado (1,03). A grande dispersão nos limites, em comparação com outros indicadores, sugere que, embora sua frequência seja bem documentada na literatura nacional (Albanez e Schiozer, 2022), sua aplicação é mais customizada. A variabilidade pode refletir negociações que consideram o poder de barganha de cada empresa e as particularidades do setor, resultando em contratos mais adaptados para restrições diretas sobre a estrutura de capital da companhia.

A análise da rigidez dos *covenants* revela que as práticas contratuais não são homogêneas, mas sim adaptadas às características de cada setor da economia. Para investigar essa dinâmica, a Figura 7 apresenta a distribuição dos limites para o principal indicador da

amostra, a Dívida Líquida/EBITDA. A visualização dos boxplots permite inferir sobre a rigidez relativa imposta aos diferentes setores, onde valores mais baixos indicam maior restrição. Tomando a mediana geral da amostra (3,50) como um benchmark, é possível identificar os setores de Comunicações (mediana de 2,76), Tecnologia da Informação (mediana de 2,79) e Bens Industriais (mediana de 3,24) como aqueles que operam sob as condições mais restritivas.

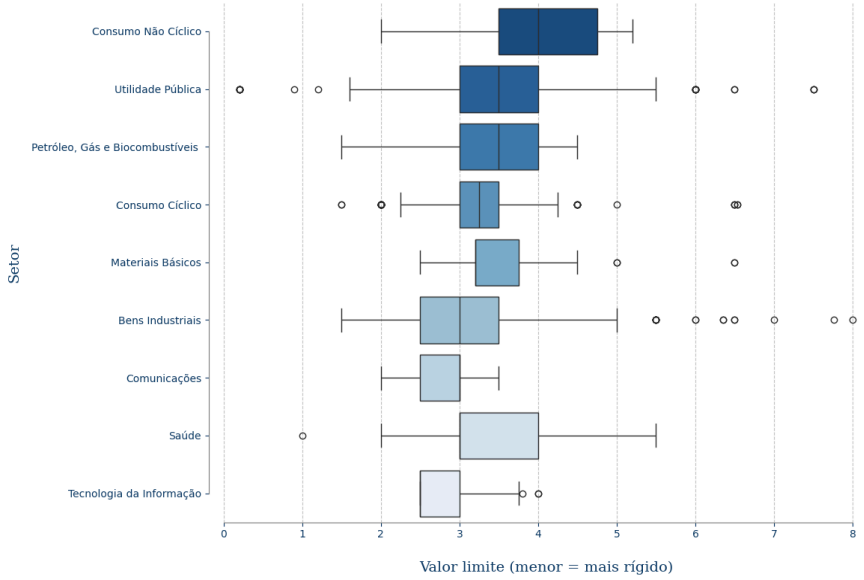


Figura 7 - Distribuição de limites do *covenant* Dívida Líquida/EBITDA, por setor

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A Tabela 4, que apresenta o resumo estatístico detalhado, confirma essas observações e revela insights adicionais. A alta variabilidade nos limites, indicada pelo desvio padrão em setores como Bens Industriais, Saúde e Utilidade Pública, sugere que, embora um índice possa ser o mesmo, sua aplicação é altamente customizada. Essa dispersão pode ser atribuída à natureza de suas operações, já que indústrias que demandam investimentos de capital intensivos e possuem projetos de longo prazo frequentemente recorrem a estruturas de dívida mais complexas. Essa constatação se alinha com a literatura internacional, como Reisel (2014), que observou que empresas com características heterogêneas tendem a ter estruturas de *covenants* distintas.

Setor	Nº de observações	Média	Desvio padrão	Mínimo	25%	Mediana	75%	Máximo
Tecnologia da Informação	29.0	2.79	0.52	2.5	2.5	2.50	3.00	4.00
Bens Industriais	330.0	3.24	0.95	1.5	2.5	3.00	3.50	8.00
Saúde	72.0	3.38	0.88	1.0	3.0	3.00	4.00	5.50
Comunicações	17.0	2.76	0.44	2.0	2.5	3.00	3.00	3.50
Materiais Básicos	125.0	3.48	0.61	2.5	3.2	3.20	3.75	6.50
Consumo Cíclico	452.0	3.28	0.69	1.5	3.0	3.25	3.50	6.53
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	61.0	3.42	0.60	1.5	3.0	3.50	4.00	4.50
Utilidade Pública	472.0	3.61	0.88	0.2	3.0	3.50	4.00	7.50
Consumo Não Cíclico	74.0	3.99	0.79	2.0	3.5	4.00	4.75	5.20

Tabela 4 - Estatísticas descritivas dos limites de Dívida Líquida/EBITDA, por setor

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Em contraste, os setores de Comunicações, Saúde e Tecnologia da Informação, conforme visualizado na Figura 7, demonstram uma notável padronização nos limites de seus *covenants*. A coincidência entre a mediana e um dos quartis em alguns desses casos indica que uma grande proporção dos contratos converge para um único valor central, sugerindo a existência de um consenso de mercado sobre o nível de alavancagem considerado apropriado para as empresas dessas indústrias.

Dentre os setores com maior dispersão, o de Consumo Não Cíclico destaca-se como o menos rígido, apresentando o maior limite médio de alavancagem (3,99) entre todos os nove setores da amostra. Este resultado, aparentemente contraintuitivo, pode ser explicado por três fatores principais. Primeiramente, empresas deste setor, que incluem alimentos, bebidas e utilidades básicas, possuem fluxos de caixa estáveis e previsíveis, uma vez que seus produtos são essenciais e pouco sensíveis a variações no ciclo econômico. Essa estabilidade reduz o risco percebido pelos credores, permitindo limites de alavancagem mais elevados (Konraht e Vicente, 2019).

Em segundo lugar, o setor de Consumo Não Cíclico no Brasil inclui algumas das maiores e mais bem reputadas companhias listadas, que, devido ao menor nível de assimetria informacional e maior poder de barganha, conseguem negociar termos contratuais mais flexíveis, como apontado por Albanez e Schiozer (2022). Por fim, a própria definição do EBITDA pode ser customizada para refletir particularidades setoriais. Conforme discutido por Ivashina e Vallée (2025), ajustes específicos no cálculo do EBITDA podem levar a um limite numericamente maior, sem que isso represente, na prática, um risco de crédito mais elevado em comparação com outros setores.

Ao contextualizar esses achados com a literatura internacional, observa-se que os limites praticados no Brasil, mesmo para o setor menos rígido, parecem ser relativamente conservadores. Ivashina e Vallée (2025) mencionam que limites de Dívida/EBITDA de 5,0x são comuns em empréstimos alavancados no mercado global, e que flexibilizações contratuais podem permitir níveis efetivos ainda maiores. Embora a comparação direta seja complexa devido ao uso de diferentes índices em outros estudos, como o de Mather e Peirson (2006) na Austrália, fica evidente que os valores encontrados na amostra brasileira refletem as características de um mercado de crédito mais restritivo. Em suma, a análise setorial demonstra que a rigidez dos *covenants* é uma função complexa, influenciada não apenas pela aversão ao risco dos credores, mas também pelas características intrínsecas de cada setor, como a estabilidade do fluxo de caixa e o poder de barganha de suas empresas.

A análise dos eventos de violação de *covenants* revela padrões cruciais sobre quais cláusulas são mais restritivas na prática e funcionam como gatilhos para a renegociação contratual. Para identificar os *covenants* mais propensos à quebra, a análise foi conduzida com base na taxa de violação (proporção de "SIM" sobre o total de observações de cada índice), em vez da contagem absoluta, a fim de evitar o viés causado pela maior frequência de certos indicadores. A Figura 8 apresenta a taxa de violação para os dez *covenants* mais recorrentes da amostra, revelando que o EBITDA/Receita (Margem EBITDA) possui a maior proporção de quebras, com 7,2% de suas ocorrências resultando em violação.

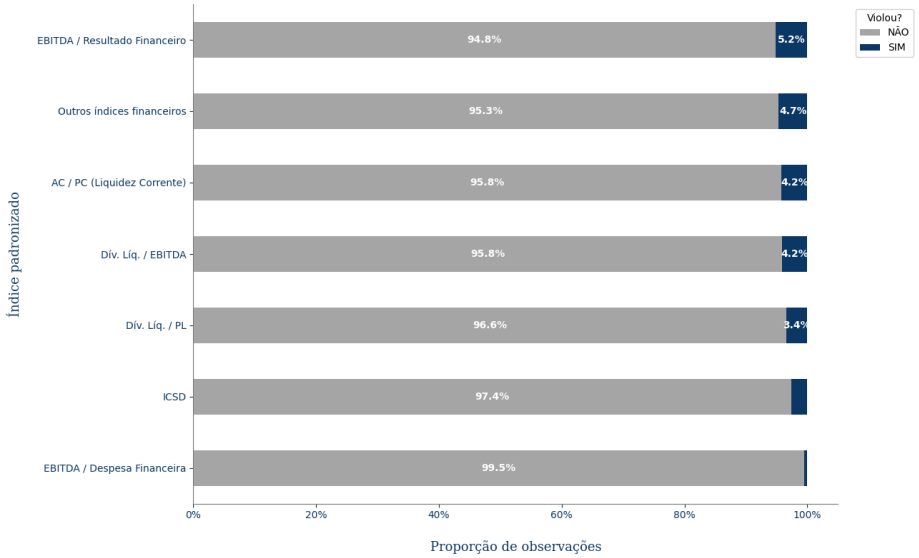


Figura 8 - Taxa de violação dos dez *covenants* mais recorrentes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

A elevada taxa de violação do *covenant* de Margem EBITDA sugere que as empresas da amostra enfrentaram desafios significativos em sua eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em resultado. Esse fenômeno pode ser compreendido à luz do efeito de precaução discutido na literatura. Adler (2020) mostra que empresas que temem violar *covenants* de alavancagem mais críticos tendem a cortar investimentos e despesas de forma preventiva. Embora essa estratégia busque evitar a quebra de cláusulas financeiras, ela pode comprometer a performance operacional e a geração de receitas, resultando paradoxalmente na violação de *covenants* de rentabilidade, como a Margem EBITDA. Essa interpretação é reforçada por James et al. (2024), que identificam uma relação entre menor eficiência operacional e subinvestimento em capital e mão de obra em empresas que violam contratos.

O EBITDA/Resultado Financeiro figura como o segundo índice com maior taxa de violação, reforçando a sensibilidade das empresas brasileiras às flutuações em seu desempenho operacional e financeiro. É importante notar, contudo, que a violação de um *covenant* raramente resulta na liquidação antecipada da dívida. Conforme a literatura, a quebra de uma cláusula funciona primariamente como um mecanismo para iniciar um processo de renegociação. No contexto brasileiro, Alves (2021) observou que a consequência mais comum para o descumprimento é a obtenção de um *waiver*.

Esta prática se alinha com evidências internacionais de que a renegociação de contratos é uma constante no mercado de crédito. Denis e Wang (2014) demonstram que as renegociações são frequentes mesmo na ausência de uma violação formal, servindo para ajustar os termos do contrato a novas realidades econômicas. No entanto, mesmo com a obtenção de *waivers*,as violações não são isentas de custos, envolvendo, muitas vezes, o pagamento de taxas ou a imposição de condições mais onerosas (Adler, 2020). Portanto, a alta proporção de violações para os P-*covenants*, como os observados na Figura 8, indica que estas cláusulas estão cumprindo seu papel de indicadores de acionamento, forçando as empresas a renegociar com seus credores e, em muitos casos, resultando em aumento do custo da dívida.

A análise direcionada aos eventos de violação permite compreender de forma mais profunda a relação entre a rigidez dos *covenants* e a probabilidade de sua quebra. Focando no indicador mais recorrente na amostra, o Dívida Líquida/EBITDA, observou-se que empresas que violaram o *covenant* apresentaram, em média, um limite de 3,19, enquanto aquelas que permaneceram em conformidade mantiveram um valor médio de 3,39. Essa diferença evidencia que contratos mais rígidos estão associados a uma menor margem de flexibilidade,

aumentando a probabilidade de violação, e reforça a importância do desenho contratual na gestão do risco de crédito.

Este achado empírico oferece um forte suporte para a função dos *covenants* como mecanismos de alerta, como discutido na literatura seminal por Dichev e Skinner (2002). A evidência de que limites mais rígidos estão associados a uma maior incidência de violações valida o papel dessas cláusulas como mecanismos de alerta precoce, que transferem direitos de controle aos credores precisamente quando a performance da empresa começa a se aproximar de um limiar de risco pré-definido. A violação, neste contexto, não representa necessariamente um default, mas sim um ponto de partida para a renegociação contratual, uma prática comum no mercado brasileiro, como apontado por Eça et al. (2024). Portanto, a maior rigidez observada nos contratos violados não é uma coincidência, mas sim a manifestação da própria lógica de monitoramento para a qual os *covenants* são desenhados.

A análise da taxa de violação de *covenants* por setor, apresentada na Figura 9, revela que a probabilidade de quebra contratual não é homogênea entre as indústrias, com o setor de Comunicações se destacando por apresentar uma taxa de violação de 41,7%, consideravelmente superior à dos demais. Este resultado pode ser interpretado como um reflexo das características intrínsecas a este setor, marcado por alta competição, necessidade de investimentos intensivos em tecnologia (CAPEX) e grande incerteza em relação aos fluxos de caixa futuros. Em um ambiente tão volátil, as empresas podem ter maior dificuldade em manter a performance exigida pelos *covenants*. A literatura internacional, como a de James et al. (2024), sugere que *covenants* mais rígidos são impostos justamente para restringir a autonomia gerencial em setores com altas oportunidades de investimento, o que pode levar a um maior número de gatilhos sendo acionados.

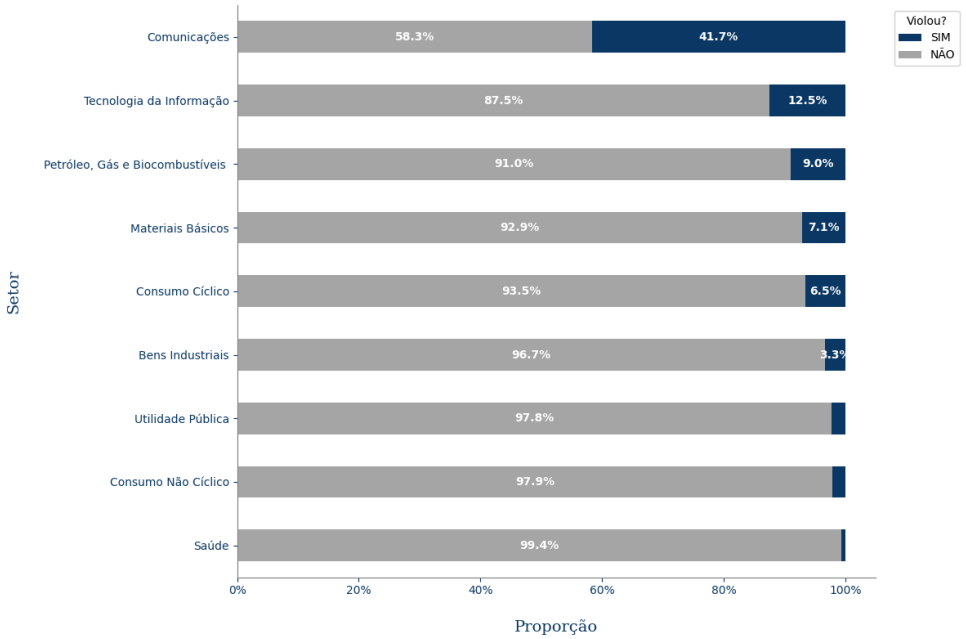


Figura 9 - Taxa de violação de *covenants* por setor de atuação

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Adicionalmente, os setores de Tecnologia da Informação (12,5%) e Petróleo, Gás e Biocombustíveis (9%) também figuram com taxas de violação elevadas, embora em menor grau. A alta recorrência de renegociações no mercado de crédito, conforme evidenciado por Denis e Wang (2014), sugere que, apesar de os *waivers* serem concedidos, as violações acarretam custos adicionais, como o pagamento de taxas ou a imposição de condições mais onerosas (Adler, 2020).

5.4 Evolução Temporal das Práticas de *Covenants* (2010-2022)

A análise da evolução dos *covenants* no período de 2010 a 2022 revela transformações significativas tanto no desenho contratual quanto no comportamento de empresas e credores. Esse acompanhamento ao longo do tempo permite compreender como os padrões de monitoramento financeiro e não financeiro se adaptaram ao cenário macroeconômico brasileiro, às crises enfrentadas e às próprias tendências internacionais no uso dos *covenants*. Esta seção, portanto, conecta as evidências empíricas da amostra com o debate acadêmico e com os fatores conjunturais que moldaram essas práticas.

A Figura 10 apresenta a evolução da popularidade relativa das diferentes categorias de *covenants*. Nota-se a consolidação de dois grupos predominantes: os *covenants* de Endividamento e os de Cobertura/Geração de Caixa. O primeiro, em particular, apresenta

crescimento consistente ao longo do período, ultrapassando 50% da participação relativa nos contratos mais recentes. Essa trajetória acompanha a transição identificada na literatura internacional, que aponta uma mudança gradual dos C-*covenants* para os P-*covenants*, baseados em métricas de performance e fluxo de caixa (Christensen e Nikolaev, 2012). Seguindo essa tendência global, o mercado brasileiro também parece ter reforçado a centralidade dos P-*covenants* como mecanismo de controle e mitigação de risco contratual.

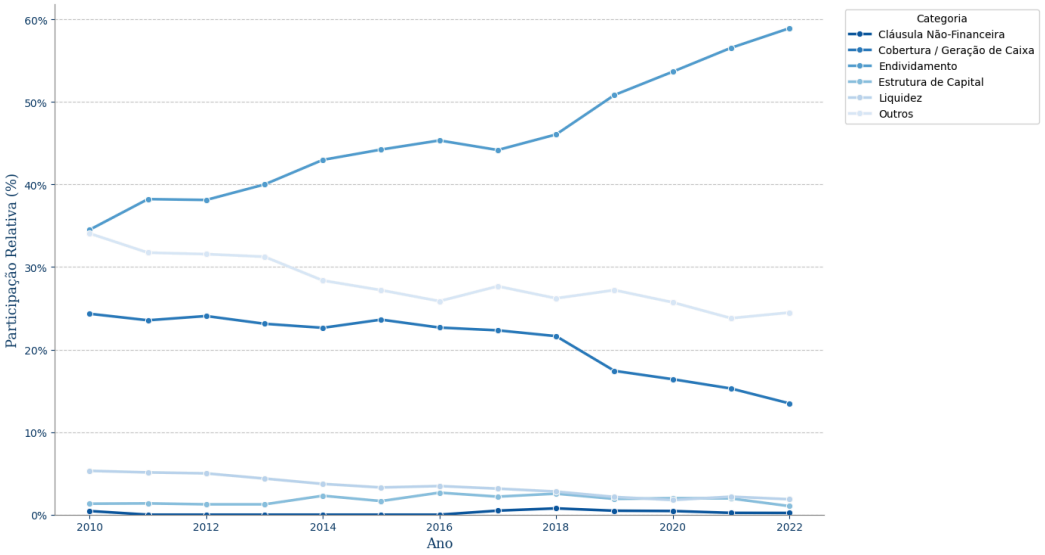


Figura 10 - Evolução da participação relativa dos tipos de *covenants* (2010-2022)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

No que se refere à transparência, a Figura 11 evidencia uma evolução mais sutil, mas igualmente relevante. A linha de divulgação de *covenants* mostra uma trajetória de crescimento moderado, partindo de cerca de 86% em 2010 para aproximadamente 89,5% em 2022. Ainda que esse aumento seja relativamente pequeno em termos absolutos, ele indica um avanço gradual em um ambiente caracterizado por desafios persistentes de assimetria informacional. A literatura nacional tem apontado a necessidade de maior rigor regulatório nesse aspecto. Oliveira et al. (2020), por exemplo, defendem que a divulgação detalhada dos limites deveria ser mandatória, independentemente da ocorrência de violações, a fim de fortalecer a confiança do mercado e reduzir opacidade. Dessa forma, mesmo uma elevação incremental da taxa de divulgação deve ser interpretada como sinal de amadurecimento institucional.

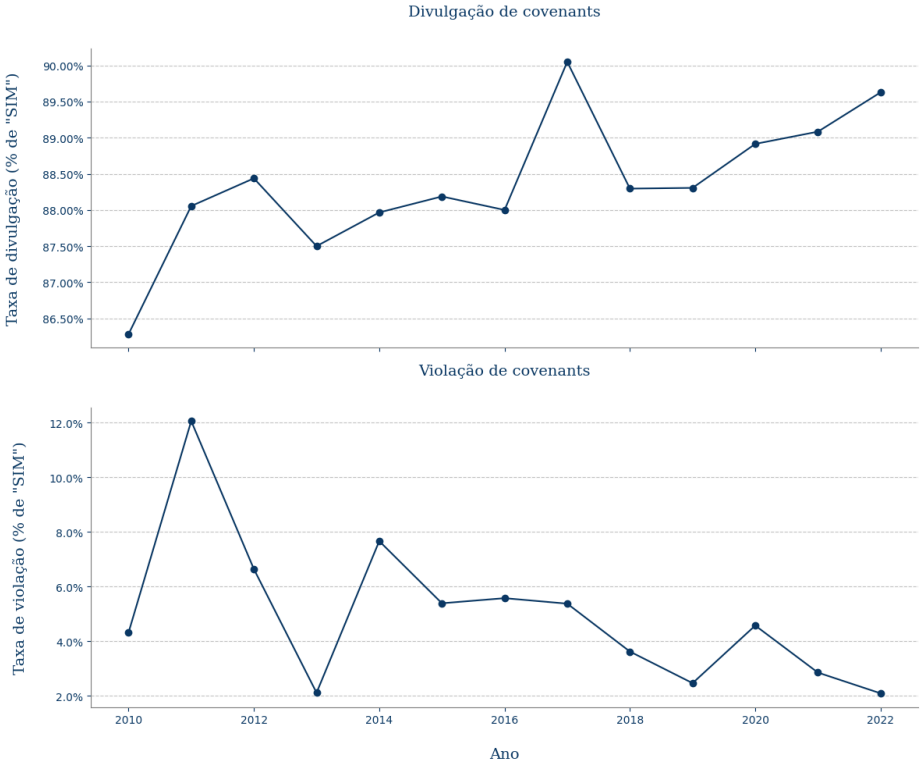


Figura 11 - Evolução anual da taxa de divulgação e violação de *covenants*

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Por outro lado, a mesma Figura 11 mostra que o comportamento das violações de *covenants* é bem mais volátil e diretamente sensível ao contexto macroeconômico. O pico registrado em 2011 (12%) sugere um reflexo da instabilidade da época, que já prenunciava a deterioração fiscal e cambial dos anos seguintes. Um novo salto ocorre em 2014, alcançando 7,6%, imediatamente antes da recessão econômica de 2015-2016, período em que Oliveira e Monte-Mor (2020) identificaram uma intensificação nas quebras. Já o aumento observado entre 2020 e 2021 coincide com o choque exógeno da pandemia da COVID-19, que pressionou fluxos de caixa e elevou os riscos de descumprimento contratual. Como assinala Oliveira (2024), crises sistêmicas tendem a amplificar a incidência de violações, não apenas pela piora de fundamentos econômicos, mas também pelo endurecimento das instituições financeiras na aplicação de cláusulas restritivas.

Para concluir a análise, a Figura 12 detalha a evolução das violações ao distinguir por tipo de instrumento. Nota-se que, ao longo de praticamente todo o período, a taxa de violação em empréstimos e financiamentos se manteve superior à observada em debêntures. Essa diferença reforça achados anteriores da literatura brasileira, como o de Silva (2008), que já

documentava que a violação técnica é mais frequente em contratos de crédito bancário do que em títulos de dívida pública ou privada.

Uma possível explicação para esse padrão reside na natureza das relações bancárias, visto que os contratos de empréstimo são, em geral, mais restritivos e sujeitos a monitoramento próximo. Isso leva as instituições a usarem a violação como um gatilho estratégico para renegociação (Eça et al., 2024). Além disso, enquanto os investidores de debêntures podem preferir evitar renegociações frequentes, os bancos têm incentivos claros para utilizar esses gatilhos como instrumentos de governança e controle de risco, sobretudo em economias emergentes, onde a volatilidade macroeconômica é elevada.

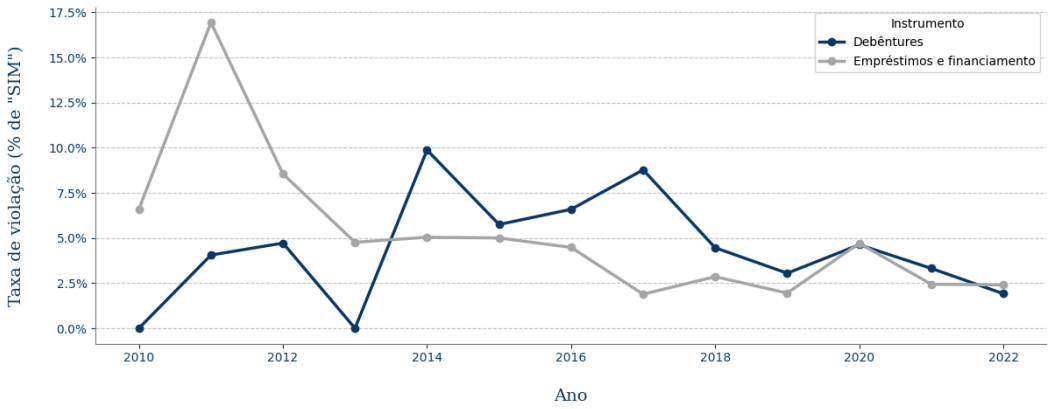


Figura 12 - Evolução anual da taxa de violação de *covenants*, por tipo de instrumento

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa

Em resumo, a análise da evolução temporal das práticas de *covenants* entre 2010 e 2022 permite identificar três movimentos centrais. Primeiro, houve a consolidação dos *covenants* de performance, o que se alinha com as tendências internacionais. Segundo, observou-se uma melhora ainda tímida, mas consistente, na taxa de divulgação, refletindo avanços regulatórios e institucionais. Por fim, a persistência de violações mais elevadas em contratos bancários está associada tanto ao desenho contratual quanto ao contexto de crises recorrentes na economia brasileira. Esses resultados reforçam a importância de se compreender a dinâmica histórica dos *covenants* não apenas como um fenômeno contratual isolado, mas como parte da interação entre empresas, credores e a conjuntura macroeconômica.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo analisou a evolução e a distribuição dos *covenants* contábeis em empresas listadas na B3 entre 2010 e 2022, preenchendo lacunas temporais e de escopo na literatura nacional. Os resultados mostram a consolidação dos *covenants* de endividamento e de cobertura, com destaque para o indicador Dívida Líquida/EBITDA, evidenciando a preocupação dos credores com a capacidade de geração de caixa das empresas. A comparação entre debêntures e empréstimos e financiamentos revelou semelhanças na rigidez dos contratos para os principais indicadores, corroborando achados anteriores no contexto brasileiro e contrastando com expectativas internacionais. Além disso, as taxas de violação foram inferiores às de estudos anteriores, sugerindo a influência de práticas de renegociação proativa e de disclosure seletivo em momentos de dificuldade financeira.

A relevância teórica do estudo reside em fornecer uma análise abrangente e atualizada das práticas de *covenants* no Brasil, incorporando diferentes instrumentos de dívida em um período de 13 anos. Ao detalhar frequência, rigidez e evolução desses indicadores, o trabalho fornece um panorama essencial para pesquisadores e valida ou questiona achados de estudos prévios, sobretudo em um contexto econômico marcado por crises recorrentes.

Do ponto de vista prático e social, a pesquisa oferece subsídios importantes para empresas, profissionais do mercado financeiro e investidores. A análise das cláusulas contratuais e das taxas de violação por setor permite melhor planejamento das emissões de dívida e gestão de riscos. Para a sociedade e o mercado, compreender os *covenants* como instrumentos de governança e monitoramento do risco de crédito contribui para maior transparência, confiança e eficiência no mercado de capitais brasileiro, fortalecendo a avaliação da saúde financeira das empresas e promovendo um ambiente de negócios mais seguro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADLER, K. Financial Covenants, Firm Financing, and Investment. **SSRN Electronic Journal**, [S. l.], 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3619586. Acesso em: 10 maio 2025.

ALBANEZ, T.; SCHIOZER, R. F. Concentração de Propriedade e Outros Determinantes da Presença de Covenants em Contratos de Dívida de Companhias Listadas na B3. **Brazilian Business Review**, v. 19, p. 372-395, 2022.

ALBANEZ, T.; SCHIOZER, R. F. **Panorama dos covenants em contratos de dívida de empresas listadas na B3**. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA/USP; Escola de Administração de Empresas - EAESP/FGV, 2020. Artigo Clínico n. 4.

ALVES, L. H. C. F. **Evidenciação do cumprimento dos covenants pelas empresas de saúde e utilidade pública da B3**. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2021.

BLACK, F. The dividend puzzle. **Journal of Portfolio Management**, v. 2, p. 5-8, 1976.

BRADLEY, M.; ROBERTS, M. R. The structure and pricing of corporate debt covenants. **The Quarterly Journal of Finance**, v. 5, n. 2, p. 1-37, 2015. DOI: https://doi.org/10.1142/S2010139215500019.

BRASIL. Bolsa, Balcão. **Critérios de Classificação Setorial**. São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes/consultas/criterio-de-classificacao/. Acesso em: 01 set. 2025.

CHRISTENSEN, H. B.; NIKOLAEV, V. V. Capital Versus Performance Covenants in Debt Contracts. **Journal of Accounting Research**, v. 50, n. 1, p. 75-116, 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2011.00432.x.

CONFESSOR, K. L. A.; SANTOS, J. F.; SANTOS, G. M. Evidência dos covenants nas emissões de debêntures brasileiras. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 11, n. 1, p. 1-15, 2020. DOI: http://doi.org/10.6008/CBPC2179-684X.2020.001.0001.

DEMERJIAN, P. R. Uncertainty and debt covenants. **Review of Accounting Studies**, v. 22, n. 3, p. 1156-1197, 2017.

DEMERJIAN, P. R.; OWENS, E. L. Measuring the probability of financial covenant violation in private debt contracts. **Journal of Accounting and Economics**, v. 61, n. 2-3, p. 433-447, 2016.

DENIS, D. J.; WANG, J. Debt covenant renegotiations and creditor control rights. **Journal of Financial Economics**, v. 113, n. 3, p. 348-367, 2014.

DICHEV, I. D.; SKINNER, D. J. Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. **Journal of Accounting Research**, v. 40, n. 4, p. 1091–1123, 2002.

EÇA, J. P. A. et al. The determinants of debt renegotiation: Evidence from Brazil. **Quarterly Review of Economics and Finance**, v. 95, p. 244-255, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.04.002.

HONG, H. A.; HUNG, M.; ZHANG, J. The Use of Debt Covenants Worldwide: Institutional Determinants and Implications on Financial Reporting. **Contemporary Accounting Research**, v. 33, n. 2, p. 644-681, 2016.

IVASHINA, V.; VALLÉE, B. Weak Credit Covenants. **Management Science**, [S. l.], p. 1-24, 2025. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.01496.

JAMES, H. L.; WANG, H.; WANG, Z. Covenant violation and operational efficiency. **Accounting & Finance**, v. 64, n. 2, p. 1879-1920, 2024.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

KONRAHT, J.; COLAUTO, R. D. Gerenciamento de resultados para evitar a violação dos covenants contábeis: evidências do Brasil. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 32, n. 2, p. 97-121, 2021. DOI: https://doi.org/10.22561/cvr.v32i2.5971.

KONRAHT, J.; SOARES, R. O duplo papel dos covenants contábeis na captação de dívida no Brasil. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 22, n. 1, p. 183-199, 2020. DOI: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i1.4045.

KONRAHT, J.; VICENTE, D. P. Covenants e a Estrutura de Dívida de Longo Prazo. **Contabilidade, Gestão e Finanças**, v. 9, n. 24, p. 24-45, 2019.

LIAN, C.; MA, Y. Anatomy of Corporate Borrowing Constraints. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 136, n. 1, p. 229-291, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjaa026.

LORUSSO, V. S. **Análise das diferenças nos covenants presentes em debêntures e em empréstimos e financiamentos de empresas do Novo Mercado da B3**. 2020. 40 f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

MATHER, P.; PEIRSON, G. Financial covenants in the markets for public and private debt. **Accounting & Finance**, v. 46, n. 2, p. 285-307, 2006. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6232.2006.00200.x.

MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. Brasília: autor-editor, 2009.

MYERS, S. C. Determinants of Corporate Borrowing. **Journal of Financial Economics**, v. 5, n. 2, p. 147-175, 1977. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90015-0.

NGUYEN, K. Corporate Debt Covenants in Australia. In: **Which Firms Drive Business Investment? New Evidence on the Firm-size Distribution**. [S. l.: s. n.], 2021. p. 1-12.

NIKOLAEV, V. V. Debt covenants and accounting conservatism. **Journal of Accounting Research**, v. 48, n. 1, p. 137-175, 2010.

NINI, G.; SMITH, D. C.; SUFI, A. Creditor Control Rights, Corporate Governance, and Firm Value. **Review of Financial Studies**, v. 25, n. 6, p. 1713-1761, 2012. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhs037.

OLIVEIRA, W. da C. **Violação de Covenants Financeiros no Mercado de Capitais Brasileiro: Impactos no Sentimento do Investidor, Spread de Compra e Venda de Ações, Volatilidade e Honorários de Auditoria**. 2024. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024.

OLIVEIRA, W. da C. et al. Gerenciamento de resultados e o detalhamento dos covenants. **Advances in Scientific and Applied Accounting**, v. 13, n. 2, p. 26-45, 2020. DOI: https://doi.org/10.14392/ASAA.2020130202.

PALHARES, C. M. G. et al. Efeitos da concentração de propriedade e da estrutura do conselho de administração nos covenants de debêntures emitidas pelas empresas brasileiras de capital aberto. **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 13, e158820, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2019.158820.

REISEL, N. On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. **Journal of Corporate Finance**, v. 27, p. 251-268, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.04.004.

SILVA, A. H. C. **Escolha de práticas contábeis no Brasil: uma análise sob a ótica da hipótese dos covenants contratuais**. 2008. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

SMITH, C. W.; WARNER, J. B. On financial contracting: An analysis of bond covenants. **Journal of Financial Economics**, v. 7, n. 2, p. 117–161, 1979.

WATTS, R. L.; ZIMMERMAN, J. L. **Positive Accounting Theory**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1986.